

감사결과 처분요구서

- ○본부 산업안전보건관리비 이행실태 점검 -

2022. 12.

한국수력원자력(주) ○본부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	 2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행(‘22. 1. 27.) 관련 안전관리 강화 및 안전사고 예방을 위한 산업안전보건관리비 집행이 증가함에 따라 관련 규정·절차 준수 여부 및 산업안전보건관리비 사용 적정성 등의 이행실태를 점검하여 잘못 시행된 업무의 원인과 책임소재를 규명하고, 문제점 및 취약점을 도출하여 적정한 업무처리가 이루어지도록 개선방안을 제시하고자 하였다.

2. 감사 대상 및 중점

2020년 9월부터 2022년 8월까지 ○본부에서 수행된 공사 및 용역 138건을 대상으로 산업안전보건관리비 계상, 조정 및 집행의 적정성과 관련 규정 준수 여부 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2022. 10. 17.부터 같은 해 10. 28.까지 ○본부 감사부 직원을 투입하여 산업안전보건관리비 이행실태 관련 규정 및 절차에 대한 준수 등에 대하여 감사를 실시하고, 같은해 12. 5. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류
1	○본부 제 ☆발전소 ●부, 제 ♠건설소 ♣부	특정	산업안전보건관리비 계상 부적정	주의
2	○본부 ♡처 ◎부, 제 ☆발전소 ●부	특정	설계변경시 산업안전보건관리비 계상 적용 오류	통보
3	○본부 ♡처 ◎부, 제 ☆발전소 ●부, ◆부, ◇부, ▲부	특정	산출내역서 안전관리비 검토 미흡	통보
4	○본부 ♡처 ◎부, 제 ☆발전소 ●부	특정	건설재해예방 기술지도 관리 미흡	통보
5	○본부 ♡처 ◎부, ■부, 제 ☆발전소 ●부, ◆부, ◇부	특정	산업안전보건관리비 관리시스템 (SAP) 미사용	통보

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 산업안전보건관리비 계상 부적정

관 계 부 서 ○본부

내 용

공사설계 시 산업안전보건관리비는 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) ①항 및 고용노동부고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제2장(안전관리비의 계상 및 사용) 제4조(계상기준)에 따라 공사 종류 및 규모별로 구분하여 해당 비용을 계상하여야 한다.

그러나 ‘○호기 비관리구역 계측기 이설 공사’ 등 3건은 공사설계 시 안전관리비 제비율 및 계산식 등의 해당 기준을 잘못 적용하여 안전관리비를 부적정하게 과소/과대 계상하였음을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 산업안전보건관리비 계상의 부적정을 인정하면서, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○본부장은 앞으로 공사설계 시 산업안전보건관리비 계상기준을 부적정하게 적용하는 일이 없도록 해당 업무를 철저히 하시고, 「산업안전보건법」 및 「건설업

산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 등 관련 규정을 위반하여 그 업무를 소홀히 한 관련자에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 설계변경 시 산업안전보건관리비 계상 적용 오류

관 계 부 서 ○본부

내 용

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제2장(안전관리비의 계상 및 사용) 제4조(계상기준) 제③항에 의하면 “발주자 또는 자기공사자는 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우 지체없이 [별표 1의3]에 따라 산업안전보건관리비를 조정 계상하여야 한다”라고 되어 있으므로, 공사 담당자는 계약금액의 조정이 필요한 설계변경 시 안전관리비 변경 여부 확인 후 반영하여야 한다.

그러나 ‘○호기 ◇정지방지 설계변경 및 계측설비 개선공사’ 등 2건은 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 [별표 1의3]의 설계변경에 따른 안전관리비 계산식을 적용하여 안전관리비를 조정·계상하여야 하나, 예정가격 작성(공사설계)을 위한 계산식으로 잘못 적용하여 조정금액을 부적정하게 산출한 것을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 설계변경 시 산업안전보건관리비 계상 적용 오류를 인정하면서, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○**본부장**은 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 등 관련 규정을 위반하여 설계변경 시 안전관리비 계상을 부적정하게 처리한 관련 부서 직원에게 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 산출내역서 안전관리비 검토 미흡

관 계 부 서 ○본부

내 용

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제2장 제5조(계상방법 및 계상 시기 등)에 따르면 설계 시 계상된 안전관리비는 입찰공고 등을 통해 입찰에 참여하는 자에게 알려야하며 공사도급계약서에 별도로 표시하도록 하고 있다. 또한 「안전보건 업무지침서」 7.9.2항에 따르면 설계 시 계상된 안전관리비는 낙찰 후 감액할 수 없다.

그러나 ‘○본부 외곽올타리 보수 및 기타공사’ 등 11건은 착공전 계약상대자(수급인)가 제출한 산출내역서의 안전관리비 금액이 입찰공고 시 제시한 금액과 불일치(과소/과대 계상) 함에도 불구하고 공사 담당자는 이를 부적정하게 검토/승인하였음을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 설계 시 산출내역서의 안전관리비 검토를 미흡하게 수행한 것을 인정하면서, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장은 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서의 안전관리비 검토를 미흡하게 수행한 관련 부서 직원에게 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 건설재해예방 기술지도 관리 미흡

관 계 부 서 ○본부

내 용

「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도) 및 동법 시행령 제59조(건설재해예방 지도 대상 건설공사도급인)에 따르면 공사금액 1억 원 이상 120억 원 미만인 공사와 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사는 건설공사를 수행하는 동안에 동법 제74조(건설재해예방전문지도기관)에 따라 지정받은 전문기관에게 건설 산업재해 예방을 위한 지도를 받아야 하며, 「산업안전보건법 시행령」 제60조(건설재해예방전문지도기관의 지도 기준) 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제11조(기술지도 횟수 등)에서 정한 세부기준(기술지도 월 2회 이상 실시 등)을 따라야 한다.

그러나 ‘○호기 765kV 가스절연모선(GIB) 정밀점검 공사’는 건설재해예방 기술지도 대상인 공사에 해당하나 공사기간 동안 기술지도를 누락하였음을 확인하였고, ‘○본부 □건설소 사무실 환경개선공사’ 등 2건은 건설재해예방 기술지도를 공사기간 중 월 2회 이상 수행하여야 하나 기술지도 수행 기준을 미준수하였음을 확인하였다.

- ❖ (관계부서 의견) 공사기간 동안 건설재해예방 기술지도를 미흡하게 수행한 것을 인정하면서, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○**본부장**은 「산업안전보건법」 및 「산업안전보건법 시행령」 등 관련 규정을 위반하여 건설재해예방 기술지도를 미흡하게 수행한 관련 부서 직원에게 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 산업안전보건관리비 관리시스템(SAP) 미사용

관 계 부 서 ○본부

내 용

우리회사 「안전보건 업무지침서」에 따라 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 계약금액 2천만 원 이상인 공사/용역 건은 업무단계별로 산업안전보건관리비 관리시스템(SAP)을 통하여 관리/결재되어야 한다.

그러나 ‘○호기 ◇내 수소점화기 이설 공사’ 등 9건은 공사수행 중 안전관리비 사용실적을 산업안전보건관리비 관리시스템(SAP)에 등록하고 산업안전보건관리부서에 안전관리비 적정 사용여부를 검토 받아야 하나, 이를 미준수 하였음을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 공사수행 중 산업안전보건관리비 관리시스템(SAP) 사용에 관한 규정을 미준수한 것을 인정하면서, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○본부장은 「안전보건 업무지침서」를 위반하여 산업안전보건관리비 관리시스템(SAP)을 미사용한 관련 부서 직원에게 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하

는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보). 끝.